

1501009-67.2021.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... qual possui condenação anterior por tráfico de drogas, além de ser indivíduo recém-egresso do sistema penitenciário, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava ao tráfico ilícito.

Auto de apreensão às págs. 7/8 e laudo às págs. 9/20.

Folha e certidão de antecedentes às págs. 51/59 e 142/150.

Aos 19 de setembro de 2021, o Ministério Público ofereceu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501009-67.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501009-67.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2161199/2021 - DEL.POL.GARÇA, 13996423 - DEL.POL.GARÇA, 772/21/204 - DEL.POL.GARÇA,

2161199 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO GUSTAVO ALVES MOTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

JOÃO GUSTAVO ALVES MOTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de maio de 2021, por volta das 9h30min, no cruzamento das Ruas Joaquim Brandão e Projetada, nesta cidade e comarca de Garça, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 3 (três) porções de cocaína a granel, com peso aproximado de 393,53 gramas, e 1 (uma) porção de maconha a granel, com peso bruto aproximado de 76,64

gramas, 3 (três) porções de crack a granel, com peso aproximado de 126,74 gramas, 8 (oito) microtubos de cocaína, e 161 (cento e sessenta e um) microtubos de crack, tudo conforme auto de exibição e apreensão, e exame químico toxicológico, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina visualizaram o exato momento em que o réu deixava um matagal localizado no endereço mencionado, trazendo consigo uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da viatura policial, ele se colocou em fuga, dispensando ao solo referida sacola, no interior da qual se constatou, posteriormente, a existência da droga descrita.

É da denúncia que a quantidade e variedade de drogas, as circunstâncias da prisão, aliadas ao histórico criminoso do réu, portador de maus antecedentes, multirreincidente, o qual possui condenação anterior por tráfico de drogas, além de ser indivíduo recém-egresso do sistema penitenciário, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava ao tráfico ilícito. Auto de apreensão às págs. 7/8 e laudo às págs. 9/20.

Folha e certidão de antecedentes às págs. 51/59 e 142/150.

Aos 19 de setembro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou razão pela qual deixou de fazer proposta de benefício (págs. 63/65).

A Defesa apresentou defesa prévia (págs. 69/70).

Denúncia recebida aos 12 de novembro de 2021 (pág. 77).

O réu foi citado (pág. 113).

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 118/119).

Inquirida testemunha, foi determinado o prosseguimento do feito nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu, regularmente citado e intimado (págs. 113 e 139), não compareceu à audiência. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e a dosimetria da pena. Sustentou que para aplicação da pena e fixação do regime de cumprimento deve ser observado o histórico criminoso do acusado, que impossibilita inclusive a minorante do § 4º do artigo 33. A Defesa propugnou pela absolvição, reiterando os termos da defesa prévia de págs. 69/70, ao argumento, em síntese, de que o acusado cuidava de alguns porcos no matagal quando fora abordado pelos policiais militares; o local é ponto de comércio de entorpecentes e a sacola poderia ser de outra pessoa (págs. 151/152).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é improcedente.

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão (págs. 7/8), laudo (págs. 9/20) e prova oral. Já em relação à autoria delitiva o conjunto probatório revela-se frágil

Pois bem.

Segundo descreveu a testemunha João Carlos, policial militar, estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim São Lucas, nas ruas citadas na denúncia, que dão fundo para área rural, e notaram que o réu estava saindo da área de vegetação. Assim que foram fazer a abordagem, chamando pelo nome o réu, já conhecido, ele, que

levava uma sacola nas mãos, empreendeu fuga retornando para área de vegetação. A equipe tentou acompanhá-lo, mas não foi possível. Foi solicitado apoio de outras viaturas, mas não lograram êxito. Ao verificar a sacola que ele tinha dispensado no momento da fuga, notaram que nela havia boa quantidade de entorpecente. O réu não foi localizado. O réu é conhecido pela prática de tráfico no local. Embora realizadas prisões no local, ponto de venda, o pessoal continua vendendo entorpecente lá. A sacola com entorpecente estava em poder dele. O réu estava saindo do mato sozinho, depois aglomeraram curiosos. Disse, por fim, que o local pode ser considerado área rural e a cem metros existe cercado com criação de porcos (págs. 151/152).

O réu foi ouvido apenas no inquérito, ocasião em que afirmou que estava na mata cuidando de criações de porcos, oportunidade em que notou a presença de Policiais Militares se aproximando e, por ter sido preso antes por tráfico "forjado" e como fazia só cinco meses que estava solto, entendeu por bem sair correndo. Disse, ainda, que não portava faca e não levava consigo nenhuma sacola plástica contendo substâncias entorpecentes, que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e aquela sacola poderia ser de qualquer outra pessoa (pág. 32).

Como se nota, na fase extrajudicial o réu negou a prática delitiva descrita na denúncia e disse, assim como o policial militar ouvido em Juízo, que no local há venda de entorpecentes.

É certo que se trata de acusado reincidente na prática de tráfico (págs. 142/150) e que estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, porém isso não se erige a prova bastante para a condenação.

Nada obstante a palavra insuspeita do policial militar (págs. 142/150), as circunstâncias da apreensão da faca e da droga (págs. 7/8) compõem acervo probatório dúbio a respeito da autoria delitiva. Conforme descreveu a testemunha, há prática reiterada de tráfico no local e o réu não foi abordado naquele momento.

A propósito, não há informação de diligências contemporâneas e aptas a elucidar a dinâmica dos fatos.

O conjunto probatório revela-se frágil, de modo que a dúvida prepondera em favor do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e absolvo JOÃO GUSTAVO ALVES MOTA DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação da prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantidade de substância entorpecente, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos oportunamente após as comunicações e anotações de praxe.

Isento de custas. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA